

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7336/2540

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายเกษม ศุภพิพัฒน์ โดยนางประหยัด

ศุภพิพัฒน์

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมสุขเจริญ กับพวก

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 940, มาตรา 967, มาตรา 968, มาตรา 982, มาตรา 985

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3), มาตรา 58, มาตรา 142 (5), มาตรา 147, มาตรา 183, มาตรา 246, มาตรา 247

แม้โจทก์จะฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญาชำระหนี้หรือขายลดตัวสัญญาใช้เงินที่ทำไว้ต่อโจทก์ โดยมีได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินก็ตาม แต่จำเลยได้ขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมในฐานะผู้ออกตัวเข้ามาเป็นจำเลยร่วม และจำเลยร่วมได้ให้การต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะชำระเงินตามตัวให้แก่จำเลย คดีจึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินด้วย

จำเลยร่วมได้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งมีธนาคารโจทก์สาขา จ.เป็นผู้รับอาวัลให้แก่จำเลย โดยสัญญาว่าจะใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้ณ ที่ธนาคารโจทก์สาขา จ. ต่อมาก่อนวันถึงกำหนดใช้เงิน จำเลยได้นำตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปทำสัญญาชำระหนี้หรือขายลดให้แก่ธนาคารโจทก์สาขา พ.โดยสัญญาว่า ถ้าเรียกเก็บเงินตามตัวไม่ได้ จำเลยยอมรับผิดชอบชำระเงินที่ปรากฏในตัวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อ

ปี ให้แก่โจทก์ เมื่อปรากฏว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้จะเป็นเพราะศาลชั้นต้นสั่งอายัดชั่วคราวไว้ในคดีเรื่องอื่นตามคำร้องขอของจำเลยร่วมก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยผิดสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินต่อโจทก์ จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาให้แก่โจทก์

ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทมีโจทก์เป็นผู้รับอาวัล ดังนั้น หากจำเลยได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ไปตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยก็จะได้ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมาไว้ในครอบครองในฐานะเป็นผู้รับเงิน และเป็นผู้ทรงตัวมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินจากโจทก์ผู้รับอาวัลและจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ออกตัวได้อีก เช่นนี้ เมื่อปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์และคดีถึงที่สุดไปแล้วจึงต้องถือว่าเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยไปตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้ทรงและโจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 940 วรรคสามแล้วตั้งแต่วันฟ้อง ฉะนั้น นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์อีก ส่วนดอกเบี้ยก่อนฟ้องตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อจำเลยผิดสัญญาขายลดตัวเงิน จำเลยจึงยังคงต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยร่วมคงรับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันฟ้องซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ย ฉะนั้นดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์

ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ และอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น ป.พ.พ.มาตรา 968 (2) ประกอบมาตรา 985บัญญัติให้มีสิทธิไต่เบี่ยเอาดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 5 ต่อปี การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินและต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงินชำระดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปีจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จำเลยร่วมจะมีได้อุทธรณ์ฎีกา แต่เรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5)

ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ และอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น ป.พ.พ.มาตรา 968 (2) ประกอบมาตรา 985บัญญัติให้มีสิทธิไล่เบี้ยเอาดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 5 ต่อปี การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินและต้องรับผิดชอบหนี้ตัวสัญญาใช้เงินชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จำเลยร่วมจะมีได้อุทธรณ์ฎีกา แต่เรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5)

(บุญธรรม อยู่พุก-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ประกาศ บุรพางกูร)

ศาลแพ่ง - นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ เทวรักษกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ